

刑 法  
No116

R7-16 (配点：2)

月 日

月 日

責任能力に関するアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの個数を1から5までの中から選びなさい。

- ア. 行為者が犯行時に心神喪失状態にあった場合、犯罪の成立自体は否定されないが、その刑は免除される。
- イ. 心神喪失とは、精神の障害により行為の是非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動を制御する能力の双方がない状態をいう。
- ウ. 精神の障害がなければ心神喪失又は心神耗弱と認められる余地はない。
- エ. 行為の是非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動を制御する能力の双方が犯行時に減退していたとしても、心神耗弱であると認められない場合がある。
- オ. 責任能力の有無・程度は、行為者の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定される。

1. 1個      2. 2個      3. 3個      4. 4個      5. 5個

|       |      |     |
|-------|------|-----|
| No116 | 責任能力 | 正答率 |
| R7-16 | 正解 2 | 53% |

### ア 誤っている

39条1項は、「心神喪失者の行為は、罰しない。」と規定している。したがって、心神喪失の場合には責任能力が欠けるため、責任が阻却されて犯罪不成立となる。

### イ 誤っている

大判昭6.12.3は、心神喪失の定義につき、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力又はその弁識に従って行動する能力のない状態をいうとしている。したがって、①事物の理非善悪を弁識する能力又は②その弁識に従い行動する能力のいずれかが欠けていれば、心神喪失に該当することになる。

### ウ 正しい

大判昭6.12.3は、心神喪失の定義を上記イの解説の通り、精神の障害があることを必要としている。また、心神耗弱の定義についても、精神の障害がまだこのような能力を欠如する程度には達していないが、その能力が著しく減退した状態をいうとしていることから、精神の障害があることを必要としている。したがって、精神の障害がなければ心神喪失及び心神耗弱は認められない。

### エ 正しい

大判昭6.12.3は、心神喪失と心神耗弱との差異は、精神の障害程度の強弱にあるとしている。前者は上記イの解説の通り、事物の理非善悪を弁識する能力又はその弁識に従って行動する能力のない状態をいい、後者は上記ウの解説の通り、右の程度には達しないが、その能力が著しく減退した状態をいうとしている。したがって、事物の是非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動を制御する能力の双方が犯行時に減退していたとしても、これが「著しく」減退した状態でなければ、心神耗弱には該当しない。

### オ 正しい

最判昭59.7.3は、「原判決が、所論精神鑑定書（鑑定人に対する証人尋問調書を含む。）の結論の部分に被告人が犯行当時心神喪失の状況にあつた旨の記載があるのにその部分を採用せず、右鑑定書全体の記載内容とその余の精神鑑定の結果、並びに記録により認められる被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して、被告人が本件犯行当時精神分裂病の影響により心神耗弱の状態にあつたと認定したのは、正当として是認することができる。」としている。

以上により、誤っている記述はアとイの2個であり、したがって、正解は肢2となる。